

1500176-28.2019.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Itaí

Foro: Foro de Itaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... possuía envolvimento anterior com tráfico de drogas.

A testemunha comum Andressa Rocha dos Passos, em solo policial (fl. 66), informou que desempenha a função de caixa no estabelecimento da vítima, o qual atua como correspondente bancário do Banco Bradesco. Na data dos fatos, por volta das 13:00 horas, estava trabalhando juntamente com o proprietário, realizando o recebimento dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaí

Foro de Itaí

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itaí - SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500176-28.2019.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500176-28.2019.8.26.0263

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DA SILVA JUNIOR e outros

Juiz de Direito: Dr. AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Vistos.

EDSON DA SILVA JÚNIOR e JUAN PABLO DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 288 do Código Penal; e MURILO FERREIRA MOREIRA, PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA e LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS foram denunciados como incurso nos artigos 157, caput, §2º, inciso II, c/c § 2º-A, I, em concurso material com o artigo 288, todos do Código Penal.

Após audiência de instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se bem demonstradas no caso em tela.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05, 25/34 e 35/37), relatórios de investigação (fls. 07/24 e 455/457), auto de reconhecimento (fl. 68), auto de avaliação (fl. 70) e pela prova oral.

A autoria também é certa. Vejamos.

A vítima José Gomes Cardoso, em solo policial (fl. 69), declarou que é conhecido por "Dega" e proprietário do estabelecimento comercial "Só Moleza Confeções", o qual é correspondente bancário do Banco Bradesco. Na data dos fatos, estava

trabalhando com sua funcionária Andressa quando adentraram dois rapazes desconhecidos, os quais não conseguiu descrever, e um deles indagou-lhe se vendia chip de telefone. Ao receber resposta afirmativa, um deles, não sabendo precisar qual, sacou arma de fogo e rendeu o declarante, anunciando assalto e ordenando baixinho "passa todo o dinheiro e os celulares". Nesse instante, o outro rapaz foi até o caixa e pediu uma sacola, onde colocou todo o dinheiro que estava nos dois caixas, bem como o que estava guardado embaixo do balcão, um celular e uma carteira de habilitação em nome de Fernanda Vítor de Oliveira, que estavam próximos dos caixas. Após, saíram calmamente da loja, tomando rumo ignorado. Que o valor subtraído foi de R\$ 52.400,00, o qual havia sido recebido na data dos fatos e no dia anterior. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança, e as filmagens entregues à Polícia. Passado algum tempo, houve um roubo à residência e à loja da família Freitas, onde os assaltantes foram presos, e tomou conhecimento através da polícia civil de que provavelmente se tratavam dos mesmos criminosos que o roubaram. Por fim, disse não prestar atenção às pessoas que entram em sua loja e não ser capaz de identificar os assaltantes, pois não olhou para seus rostos, temendo por sua integridade física.

Em Juízo, apresentou versão semelhante.

A testemunha comum Adilson Barbosa, policial militar, em solo policial (fl. 41), esclareceu que exerce suas funções em Taquarituba e no dia 26/05/2019, foi acionado com seu grupamento para apoiar a equipe de serviço que atendia a uma ocorrência de roubo com retenção de vítima em Itaí. No local, foi informado de que um dos envolvidos estaria pulando o muro de uma residência, motivo pelo qual promoveu juntamente com quatro outros policiais incursão no terreno, onde havia vários veículos avariados. No interior de um Fusca vermelho, foi localizado JUAN PABLO DOS SANTOS, que de imediato se entregou, deitando-se no chão e confirmando sua participação em referido roubo, bem como o de que tratam os presentes autos, no estabelecimento "Dega", realizado com um Ônix branco de placa vermelha.

Em Juízo, negou que a confissão de JUAN PABLO tenha sido obtida mediante pressão. A testemunha comum Genivaldo Saito, policial civil, em solo policial (fls. 71/72), relatou que recebeu o boletim de ocorrência relacionado aos fatos a fim de apurar sua autoria e recuperar os objetos. Durante as investigações, um mês após os fatos, ocorreu um roubo no Supermercado Triângulo. Após mais alguns dias outro roubo na residência do empresário Evandir Gabriel de Freitas e em sua loja de materiais de construção, onde quatro dos assaltantes foram presos (EDSON DA SILVA JÚNIOR, PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA, JUAN PABLO DOS SANTOS e MURILO FERREIRA MOREIRA), um evadiu-se em um taxi GM Ônix branco (Maurício Rodrigues da Cruz) e um foi morto em confronto (Adriano Lima de Lacerda). Quatro dos assaltantes eram da cidade de Osasco; PAULO, padasto de MURILO, residia em Itaí; e LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS, proprietário do GM Ônix residia em Cotia/SP. Durante a lavratura da prisão em flagrante delito, JUAN confessou aos policiais militares Barbosa e Castro que acompanhado de Adriano, MURILO e "Gago" praticaram o roubo no Supermercado Triângulo. JUAN informou também que para o roubo aos Freitas, veio a Itaí no veículo GM Ônix, que era conduzido por seu proprietário, tratando-se do mesmo veículo que aparece nas filmagens do assalto ao "Dega". A confissão foi confirmada pelas imagens das câmeras de segurança da loja, onde MURILO aparece vigiando a movimentação interna e externa do estabelecimento, ADRIANO se preparando para executar o ato delituoso e após o roubo aparece o veículo GM Ônix, de propriedade de LEANDRO. Afirmou que PAULO não aparece na ação, porém foi apurado nas investigações que LEANDRO esteve na cidade na data do roubo e manteve diversos contatos telefônicos com PAULO. Por fim, que a funcionária da loja Andressa reconheceu Adriano Lima de Lacerda como o rapaz alto, branco, magro, trajando camiseta da Argentina que aparece próximo ao caixa da loja e PAULO SANTIAGO, dizendo que o mesmo esteve na loja diversas vezes em datas anteriores aos fatos. Em Juízo, acrescentou que as funções de cada envolvido foram claramente identificadas: LEANDRO transportava a quadrilha, PAULO fornecia apoio logístico e EDSON, JUAN, MURILO e Maurício executavam os roubos. Que não foi possível identificar quem estava armado no assalto ao correspondente bancário. Em relação a PAULO, afirmou que através da quebra de seu sigilo telefônico foi possível auferir

sem sombra de dúvidas de que participou dos delitos. Já em relação a LEANDRO, afirmou que o boletim de ocorrência de roubo do veículo por ele registrado é fantasioso, vez que foi comprovado pelos registros das chamadas telefônicas que o mesmo se encontrava em Itaí nas datas dos roubos.

A testemunha comum José Manhez Filho, policial civil, em Juízo, disse que trabalha no centro de inteligência da Polícia e que foi encarregado de investigar um veículo Onix branco envolvido nos fatos, o qual deu suporte aos criminosos. O veículo possuía placa de táxi e no mês seguinte se envolveu em outro roubo na cidade de Itaí, contra os donos do Supermercado Freitas. Na mesma data, um veículo com as mesmas características se evadiu da praça de pedágio, o que possibilitou a identificação da placa e de seu condutor. Também no dia do roubo, o proprietário do táxi LEANDRO registrou um boletim de ocorrência mencionando que havia sido roubado na cidade de Itaí e que os criminosos o teriam obrigado a dirigir até a grande São Paulo, onde teriam abandonado o veículo, e que inclusive teriam levado seu telefone celular. Entretanto, as investigações apuraram que nas três datas em que o grupo praticou roubos em Itaí (março, abril e maio) LEANDRO ARLINDO esteve na cidade e conversou por telefone com PAULO, que seria o responsável pelo apoio logístico, fatos estes que o colocam na cena do crime e apontam para sua participação. Por fim, disse que LEANDRO possuía envolvimento anterior com tráfico de drogas.

A testemunha comum Andressa Rocha dos Passos, em solo policial (fl. 66), informou que desempenha a função de caixa no estabelecimento da vítima, o qual atua como correspondente bancário do Banco Bradesco. Na data dos fatos, por volta das 13:00 horas, estava trabalhando juntamente com o proprietário, realizando o recebimento dos boletos a serem pagos, quando seu caixa acusou o limite operacional de R\$ 37.000,00, motivo pelo qual passou a fazer a contagem do dinheiro. Neste momento, adentraram a loja dois rapazes desconhecidos, sendo um baixo, moreno, magro, com boné preto, camiseta listrada e calça jeans clara e um alto, branco, magro, com camiseta da Argentina, boné branco e calça jeans preta. O rapaz alto perguntou se tinha chip de telefone e, à resposta afirmativa de "Dega", o outro tirou da cintura uma arma de fogo de cor preta, rendendo "Dega" e ordenando em voz baixa "passa todo o dinheiro e os celulares". Nesse instante, o rapaz alto foi até o caixa e pediu uma sacola, onde colocou todo o dinheiro que estava nos dois caixas, bem como o que estava guardado embaixo do balcão, um celular e uma carteira de habilitação em nome de Fernanda Vitor de Oliveira, que estavam próximos dos caixas. Na posse de tais bens, os dois saíram calmamente da loja e tomaram rumo ignorado. Pelo que sabe a depoente, os assaltantes levaram R\$ 52.400,00 em dinheiro, valor que havia sido recebido no dia do assalto e no dia anterior. Posteriormente, observando as câmeras de segurança, viu um terceiro indivíduo, trajando roupa preta, de costas na porta da loja, porém não soube dizer se ele participava do assalto. Passado algum tempo, soube do roubo ocorrido na residência e loja da família Freitas e que um rapaz de nome Adriano Lima de Lacerda havia morrido durante a ação, tendo encontrado seu perfil em redes sociais e o reconhecido, sem sombra de dúvida, como o rapaz alto, branco, magro, com camiseta da Argentina que efetuou o roubo na loja em que trabalha. Soube também que a pessoa conhecida como PAULO PINTOR, morador desta cidade, estava envolvido, e recordou-se de que ele frequentava assiduamente a loja antes do roubo.

Em juízo, reiterou integralmente seu depoimento anterior.

A testemunha de defesa Pedro Paulo de Carvalho, em juízo, afirmou que PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA trabalhou para ele aproximadamente quatro meses antes da prisão. Declarou que PAULO é pessoa humilde e trabalhadora. Nada esclareceu sobre os fatos em apuração.

Por fim, a testemunha de defesa Marcelo Santiago de Oliveira, em juízo, declarou que PAULO é padasto de MURILO, o qual estava hospedado em sua casa para tratamento médico, período este que coincidiu com o dos assaltos. Que algumas vezes ligou para PAULO e quem atendeu foi MURILO. Por fim, que PAULO é pessoa simples e trabalhadora e que por vezes pedia dinheiro emprestado para abastecer o carro e poder trabalhar. O réu EDSON DA SILVA JUNIOR, em solo policial, exerceu seu direito de ficar em silêncio.

Em juízo, negou ter participado do assalto. Acredita que os policiais imputaram-lhe

participação nos crimes porque já respondeu por ato infracional equiparado a roubo quando era menor de idade. Por fim, aduziu que MURILO só levou os policiais até a casa de PAULO porque teve medo de que os mesmos os matassem.

O réu JUAN PABLO DOS SANTOS, em solo policial (fl. 41), confessou os fatos. Afirmou que reside em Osasco/SP e veio com EDSON, Adriano e MURILO para Itaí para o roubo ao dono do Grupo Freitas. Encontrou com eles e com o indivíduo conhecido por "Gago" em uma tabacaria em Osasco. Foi chamado por Adriano, o qual disse "vamos viajar para aquela cidade de novo" (pois já estiveram em Itaí por duas outras vezes [uma das quais corresponde aos fatos em análise]), e que o alvo tinha muito dinheiro. Na ocasião do roubo ao empresário, veio com EDSON e MURILO em um veículo Punto, enquanto Adriano e "Gago" vieram em um Ônix branco, estes últimos armados. Após a ação, com a chegada dos policiais o interrogando fugiu para dentro do mato, depois entrou em uma casa e ficou deitado dentro de um Fusca até ser capturado. Em juízo, negou os fatos. Aduziu ter conhecido os demais acusados por ocasião do assalto que praticaram em uma residência em Itaí. Que além dessa, tem mais uma passagem por roubo. Acredita que os policiais imputaram o crime a ele em razão de sua participação no da residência. Negou ter confessado o roubo à loja "Dega" quando foi preso. Afirmou ter conhecido PAULO somente na delegacia.

O réu MURILO FERREIRA MOREIRA, em solo policial (fl. 453), exerceu o direito ao silêncio.

Em Juízo, confessou os fatos. Afirmou que PAULO não teve participação no delitos que cometeu e não sabia que o interrogando estava envolvido. Por fim, que foi o interrogando quem utilizou o telefone celular de PAULO para contatar LEANDRO.

O réu PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA, em solo policial (fl. 375), exerceu o direito ao silêncio.

Em juízo, negou envolvimento nos crimes. Afirmou que MURILO é seu enteado e que não conhece os outros acusados. Nunca teve passagem na polícia ou problemas com a Justiça. Frequentava o estabelecimento da vítima para pagar contas. Negou ter mantido contato telefônico com LEANDRO, dizendo que somente o conheceu na delegacia em Itaí. Que seu celular ficava mais com MURILO, o qual passou três ou quatro meses em sua casa para tratar um ferimento a bala. Por fim, alegou não saber de eventual envolvimento de MURILO com criminosos ou seria o primeiro a denunciar, pois em sua família ninguém tem passagem na polícia.

Por fim, o réu LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS, em solo policial (fls. 38/39) disse que é taxista e foi à cidade de Itaí apenas duas vezes, ambas para trazer uma passageira de São Paulo, tendo cobrado o valor de R\$ 700,00 por corrida. Alegou que antes de retornar a São Paulo parou para abastecer seu veículo em um posto de gasolina entre Itaí e Avaré, onde foi abordado por um indivíduo armado que mediante grave ameaça entrou no carro e ordenou que retornasse a Itaí para resgatar um parceiro dele. Que notou estarem sendo seguidos por uma motocicleta, sendo que em dado momento o indivíduo que estava dentro do carro ordenou que o depoente parasse o carro para o condutor da moto entrar. Que não sabe identificar nenhum dos indivíduos. Que ao entrar em Itaí haviam várias viaturas da Polícia Militar, motivo pelo qual os indivíduos ordenaram que ele retornasse para a rodovia e rumasse a São Paulo capital, tendo "furado" todos os pedágios por ordem dos indivíduos. Que nos arredores de Mairinque, a dupla ordenou-lhe que descesse e seguiu viagem, tomando rumo ignorado. Por fim, alegou não ter conhecimento ou participação nos fatos em tela.

Interrogado em juízo, declarou não conhecer nenhum dos acusados. Que trabalha como taxista e eventualmente empresta o seu celular a passageiros, por estarem sem crédito ou bateria. Entretanto, que não o faria para fins ilícitos e que desconhece as ligações apuradas pela Polícia. Que não conhece os policiais civis responsáveis pela investigação e não sabe de nenhum motivo que tenham para incriminá-lo injustamente. Disse que na data dos fatos aceitou uma proposta de trazer uma pessoa até a cidade de Itaí pelo valor de R\$ 700,00, pois estava em dificuldades financeiras. Que foi assaltado em Itaí e deixado pelos criminosos em Mairinque, onde conseguiu contatar seu pai para resgatá-lo, tendo registrado o boletim de ocorrência na cidade mais próxima. Que jamais se envolveria em tais crimes pois tem família e que os R\$ 52.000,00 roubados não pagariam nem seu ponto de táxi. Por fim,

disse que diversas pessoas entram em seu carro diariamente, não sendo capaz de declinar nomes.

Pois bem.

Os depoimentos das testemunhas permitem, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal dos acusados pelos crimes descritos na denúncia. Adota-se, no caso, a teoria do domínio do fato, contando cada integrante com papel relevante e determinante na empreitada criminosa. Todos tinham o domínio funcional do fato. Em tais circunstâncias, descabido falar em ausência de participação nos delitos. Cumpre consignar que conforme remansosa jurisprudência, a simples condição de policial que participa da diligência não retira a credibilidade da testemunha, sendo necessária a efetiva demonstração de motivo sério e concreto a questionar a confiabilidade depositada no relato colhido.

Os Tribunais confirmam este entendimento: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Celso de Mello).

Em que pese o esforço dos réus em desvencilhar-se das imputações que lhe foram realizadas, as provas oral e documental são seguras o suficiente para fundamentar a condenação.

As tarefas atribuídas a cada comparsa podem ser delimitadas com clareza.

EDSON DA SILVA JÚNIOR e JUAN PABLO DOS SANTOS eram os executores dos delitos, junto a Adriano, falecido durante operação policial, e "Gago", não identificado.

JUAN PABLO confessou sua participação no roubo ao estabelecimento da vítima em sede policial, tendo detalhado toda a dinâmica dos fatos de forma coerente com os demais elementos colhidos na instrução processual.

Já EDSON, embora tenha negado os fatos, é apontado no depoimento de JUAN PABLO como um dos integrantes da organização criminosa, conforme transcrição que segue:

"É morador de Osasco/SP e, juntamente com Edson, Adriano e Murilo vieram para a cidade de Itaipava/SP no dia 26/05/2019 para a realização de um roubo, especificamente o dono do Grupo Freitas. Encontrou com todos eles, inclusive um indivíduo apelidado de "Gago" na tabacaria em Osasco. Quem chamou o interrogado foi Adriano, dizendo "vamos viajar para aquela cidade de novo", pois já estiveram em Itaipava por duas oportunidades e roubaram um mercado e ontem roubaram a casa." (grifos nossos) MURILO FERREIRA MOREIRA atuou como "olheiro" durante a ação de Adriano e "Gago", conforme se depreende das imagens das câmeras de segurança acostadas às fls. 09 e 10. Também é mencionado no depoimento de JUAN PABLO, já transcrito acima. Ademais, confessou os fatos em juízo.

LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS, por sua vez, foi encarregado de transportar Adriano e "Gago" até o local do crime e possibilitar sua fuga após a ação.

Embora tenha alegado que seu veículo foi roubado pelos criminosos no dia 26/05/2019 (o que teoricamente o isentaria de responsabilidade pelos fatos ocorridos nesta data, objeto do processo criminal nº 1500124-32.2019.8.26.0263), as investigações deixaram claro que o veículo utilizado em tal ação é o mesmo visto na porta do correspondente bancário durante o assalto lá cometido no dia 06/04/2019 (fls. 09/12).

Também foi apurado que o acusado esteve no município de Itaipava nas datas dos delitos cometidos pelos demais acusados, a saber:

- Dia 26/05/2019: entre 06:10 e 11:46 e entre 17:54 e 18:21 horas;
- Dia 06/04/2019: entre 10:38 e 13:38 horas;
- Dia 08/03/2019: 12:48 e entre 17:09 e 20:20 horas.

A versão apresentada por LEANDRO é frágil e cai por terra diante de tais provas. Afinal, caso tivesse vindo à cidade de Itaipava apenas para trazer passageiros, não teria permanecido por tanto tempo no município, justamente nas referidas datas.

Destaque-se ainda as diversas chamadas efetuadas e recebidas para o número pertencente a PAULO em tal período.

Mesmo admitindo-se que LEANDRO não conhecesse pessoalmente os demais acusados e que seu envolvimento tenha se limitado a transportar os criminosos de Osasco até o local dos delitos, de rigor o reconhecimento de sua condição de coautor. Isso porque o Código Penal pátrio adotou a teoria monista ou unitária, segundo a qual ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, todos e cada um, sem distinção, são responsáveis pela produção do resultado.

Da mesma forma, não há falar em participação de menor importância. Considerando que os executores do roubo não residem no município, a ação de LEANDRO foi crucial e determinante para sua realização, visto que não apenas os transportou até esta localidade, como também possibilitou a rápida fuga dos mesmos.

Nesse sentido:

"ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES [...] Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado." (AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Por fim, PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA foi o responsável pela logística da organização criminosa.

Em que pese seu esforço em tentar desvincular-se da imputação que lhe é feita, percebe-se que a prova oral e documental são seguras quanto ao seu envolvimento na organização criminosa e demais fatos constantes da denúncia, tendo em vista que Paulo tinha função específica dentro do grupo, dando guarida e assistência aos demais réus.

Conforme o boletim de ocorrência relativo ao assalto na residência do empresário Evandir de Freitas, por ocasião de sua prisão EDSON indicou este como integrante do grupo (fls. 32/33) - notadamente, o único residente no município de Itai.

Pela testemunha Andressa também foi dito que PAULO frequentava o estabelecimento assiduamente, o que corrobora os indícios de que este teria passado informações sobre o mesmo aos assaltantes. Não bastasse, as ligações telefônicas entre o grupo e Paulo corroboram os indícios de sua participação no grupo, bem como a assunção de papel relevante na empreitada criminosa.

Por fim, observe-se que a residência de PAULO localiza-se em frente à do empresário Evandir de Freitas, assaltado pelo grupo no dia 26/05/2019, e a cerca de 1km da loja da vítima José Gomes Cardoso, ou seja, possui localização estratégica, facilitando o suporte à atuação da quadrilha.

Diante de tais evidências, mostra-se frágil a versão apresentada por Paulo e Murillo, no sentido de que Murillo quem utilizava o celular de Paulo a fim de manter contato com Leandro, versão esta não comprovada pelos acusados.

Portanto, reitero que as provas dos autos tornam incontestes o envolvimento de EDSON, PAULO e LEANDRO nas práticas delitivas contidas na denúncia.

Certo é que todo o conjunto probatório acostado aos autos, depoimentos dos policiais e confissão dos réus JUAN e MURILO são suficientes para demonstrar a autoria delitiva, individualizando a conduta de cada um dos acusados.

Os roubos ficaram bem tipificados, pois, como acima visto, as subtrações foram praticadas mediante grave ameaça e violência física no caso dos autos exercida com emprego de arma de fogo.

A causa de aumento relativa à utilização de arma de fogo restou igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial e pelas imagens da câmera de segurança do interior do estabelecimento.

De fato, o emprego de arma de fogo aumentou o risco à integridade física do

ofendido e da testemunha. Ademais, o emprego de arma também ocasionou a facilitação na execução de crime. Por tais razões, é de rigor a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP, bem como o aumento estampado no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do CP, o qual estabelece que o delito de roubo é majorado quando para a sua prática há o concurso de duas ou mais pessoas. O tratamento mais severo dado a tal circunstância deve-se a maior facilidade de execução quando mais de um agente concorre na empreitada criminosa.

O delito de associação criminosa armada, de mesma forma, merece ser reconhecido. A análise do conjunto probatório revela a presença de todos elementos necessários para condenação pela prática do delito descrito no artigo 288, que exige integração dos criminosos e operação com animus específico e duradouro, sendo que a finalidade é a de cometer crimes, o que se demonstrou nos autos. Vejamos.

Os réus atuavam em benefício comum, com divisão e organização de tarefas, ajuste prévio e cooperação recíproca para o fim de cometer os crimes de roubo. A contribuição de cada indivíduo para a associação também restou demonstrada, o fornecimento de local para funcionar como ponto central de obtenção de informações e que serviam como guarida para a prática dos crimes, por um, veículo e armamentos por outros, bem como a divisão específica de tarefas.

Ainda, ressalta-se que o delito de associação é crime autônomo, dessa forma, é certo que ela ocorreu antes da prática dos fatos de roubo, evidenciando o vínculo estável entre os réus, bem como a existência de relatos e declaração dos próprios réus de outros crimes praticados em conluio.

No caso dos autos, houve a comprovação da estabilidade e da permanência dos associados, sete indivíduos, para a prática reiterada de crimes. A habitualidade e permanência da associação mostraram-se evidenciadas diante do número de indivíduos, aliados ao fato de que houve a prática de outros roubos nesta cidade pela mesma quadrilha, conforme confessado pelos réus JUAN PABLO e MURILO em relação a fato anterior e prisão em flagrante de todos os réus por fato posterior. Não bastasse, destaque-se ainda o intenso contato entre os acusados.

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório, não se mostra possível a caracterização como mera circunstância agravante, conforme se vislumbra no art. 62 do Código Penal, e sim o efetivo incurso do réus no delito de associação (artigo 288, do C.P.).

No que se refere à causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do CP, tratando-se de associação armada, é possível a configuração da causa de aumento quando apenas um dos criminosos esteja armado, desde que haja conhecimento desta circunstância pelos demais.

Na hipótese vertente, conforme já mencionado, os agentes se utilizaram de arma de fogo para a empreitada criminosa. Por conseguinte, há plena subsunção ao disposto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Desta forma, e com respeito aos argumentos trazidos pelos I. Defensores, não verifico a hipótese de insuficiência probatória. Conforme evidenciam as provas obtidas dos autos, bem como fiel investigação policial, os réus praticaram os delitos a eles imputados na denúncia.

Finalmente, registra-se que os réus eram imputáveis, atuaram conscientes da ilicitude das suas condutas e com possibilidades de agirem de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito, o que revela, por conseguinte, as suas culpabilidades.

Assim sendo, passo, então, à aplicação da pena.

1) Quanto ao réu EDSON DA SILVA JÚNIOR

Na primeira fase da dosimetria, verifico pela certidão de distribuição criminal de fls. 479/481 que os antecedentes caracterizam reincidência, a ser valorada na próxima etapa. Entretanto, as circunstâncias merecem valoração negativa já que o número elevado de agentes facilita a consumação do delito e o sucesso da empreitada criminosa. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. Considerando que o acusado é reincidente específico, esta deve

preponderar, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). Por tal motivo, majoro a pena em 1/6, resultando em 01 ano e 09 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presente a causa de aumento do art. 288, parágrafo único. Por tal motivo, aumento a pena em 1/2, alcançando 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a qual torno definitiva. Em que pese a quantidade de pena, considerando a gravidade do delito, a reincidência e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, bem como concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento da condição econômica do réu.

2) Quanto ao réu JUAN PABLO DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, verifico pela certidão de distribuições criminais de fls. 476/478 que o acusado ostenta duas condenações no decorrer do período depurador. Assim, uma será utilizada como agravante na segunda fase e a outra caracteriza Maus Antecedentes. As circunstâncias merecem valoração negativa já que o número elevado de agentes facilita a consumação do delito e o sucesso da empreitada criminosa. Por tal motivo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Considerando que o acusado é reincidente específico, esta deve preponderar, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). Por tal motivo, majoro a pena em 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presente a causa de aumento do art. 288, parágrafo único. Por tal motivo, aumento a pena em 1/2, alcançando 03 anos e 06 meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Em que pese a quantidade de pena, considerando a gravidade do delito, a reincidência e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, bem como concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento da condição econômica do réu.

3) Quanto ao réu MURILO FERREIRA MOREIRA

Na primeira fase da dosimetria, verifico pela certidão de distribuições criminais de fls. 465/467 que os antecedentes caracterizam reincidência, a ser valorada na próxima etapa. Entretanto, as circunstâncias merecem valoração negativa já que o número elevado de agentes facilita a consumação do delito e o sucesso da empreitada criminosa. Assim, fixo as penas-base acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa quanto ao roubo e 01 ano e 06 meses de reclusão quanto à associação criminosa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão e a agravante da reincidência. Considerando que o acusado é reincidente específico, a exasperação deve ser no patamar de 1/3, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do

patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). Por tal motivo, efetuo a compensação das duas atenuantes com a agravante.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Em relação ao crime de roubo, presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo (157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I do CP, respectivamente). Por tal motivo, duplico a pena, alcançando 10 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 30 dias-multa. Por sua vez, em relação à associação, presente a causa de aumento do art. 288, parágrafo único do CP, motivo pelo qual majoro a pena em metade, resultando em 02 anos e 03 meses de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, opero o somatório das penas, totalizando 12 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, a qual torno definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser resgatada no regime fechado, considerando a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, bem como concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento da condição econômica do réu.

4) Quanto ao réu PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA

Na primeira fase da dosimetria, verifico pela certidão de distribuições criminais de fls. 841/843 que os antecedentes caracterizam reincidência, a ser valorada na próxima etapa. Entretanto, as circunstâncias merecem valoração negativa já que o número elevado de agentes facilita a consumação do delito e o sucesso da empreitada criminosa. Assim, fixo as penas-base acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa quanto ao roubo e 01 ano e 06 meses de reclusão quanto à associação criminosa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica, majoro as penas em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa quanto ao roubo e 02 anos de reclusão quanto à associação criminosa, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Em relação ao crime de roubo, presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo (157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I do CP, respectivamente). Por tal motivo, duplico a pena, alcançando 13 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa. Por sua vez, em relação à associação, presente a causa de aumento do art. 288, parágrafo único do CP, motivo pelo qual majoro a pena em metade, resultando em 03 anos de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, 16 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa, a qual torno definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser resgatada no regime fechado, considerando a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, bem como concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento da condição econômica do réu.

5) Quanto ao réu LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes,

conforme certidão de fls. 838/840. As circunstâncias merecem valoração negativa já que o número elevado de agentes facilita a consumação do delito e o sucesso da empreitada criminoso. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa quanto ao roubo e 02 anos de reclusão quanto à associação criminosa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica, majoro as penas em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e pagamento de 26 dias-multa quanto ao roubo e 02 anos e 08 meses de reclusão quanto à associação criminosa, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presentes duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo (157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I do CP, respectivamente). Por tal motivo, duplico a pena, alcançando 16 anos de reclusão e pagamento de 52 dias-multa. Por sua vez, em relação à associação, presente a causa de aumento do art. 288, parágrafo único do CP, motivo pelo qual majoro a pena em metade, resultando em 04 anos de reclusão. Em razão do concurso material de crimes, opero o somatório das penas, totalizando 20 anos de reclusão e 52 dias-multa, a qual torno definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser resgatada no regime fechado, considerando a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento da condição econômica do réu.

Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para:

- 1) CONDENAR o réu EDSON DA SILVA JÚNIOR como incurso no artigo art. 288, CP, ao cumprimento da pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO;
- 2) CONDENAR o réu JUAN PABLO DOS SANTOS como incurso no artigo art. 288, CP, ao cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO;
- 3) CONDENAR o réu MURILO FERREIRA MOREIRA como incurso no art. 157, §2º, inciso II c/c §2º -A, inciso I, em concurso material com o artigo art. 288, todos do CP, ao cumprimento da pena de 12 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 40 dias-multa;
- 4) CONDENAR o réu PAULO SANTIAGO DE OLIVEIRA como incurso no art. 157, §2º, inciso II c/c §2º -A, inciso I, em concurso material com o artigo art. 288, todos do CP, ao cumprimento da pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa;
- 5) CONDENAR o réu LEANDRO ARLINDO DOS ANJOS como incurso no art. 157, §2º, inciso II c/c §2º -A, inciso I, em concurso material com o artigo art. 288, todos do CP, ao cumprimento da pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 52 dias-multa.

Na forma do art. 387, §1º, e 316, parágrafo único, ambos do CPP, considerando o regime prisional fixado, nego aos acusados o direito recorrer em liberdade, a fim de se manter a garantia da ordem pública, não tendo se alterado o quadro que justificou, de início, a decretação da custódia cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados, como determina o art. 387, IV, do CPP, por inexistir pedido formal.

Deixo de promover a detração por ser competência do juízo das Execuções Penais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance o nome dos réus no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal. 3)

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.
Oportunamente, expeça-se certidão de honorários aos defensores nomeados.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itai, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA